

1500765-32.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raphael Ernane Neves

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... acima indicado, trazer consigo, para fins de tráfico, as drogas indicadas no auto de constatação preliminar e no laudo definitivo.

A pretensão punitiva estatal merece acolhida.

Senão vejamos.

Do crime de Tráfico de Drogas

Da Materialidade: No que respeita à materialidade delitiva dúvidas não existem, posto que é demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

1ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500765-32.2021.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500765-32.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170247/2021 - DISE-DEL.SEC.REGISTRO, 18672287 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 51/21/117 - DISE-DEL.SEC.REGISTRO, 2170247 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN FELIPE FIRMINO DE FREITAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

I. RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu denúncia (fls. 46/47) em face de LUAN FELIPE FIRMINO DE FREITAS, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, porque, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 16 horas, defronte e no interior da residência localizada na Rua Solange Cristina da Silva Freitas, nº 240, bloco b, Nosso Teto, nesta cidade e Comarca de Registro/SP, o denunciado, trazia consigo, para fins de tráfico de entorpecente, 05 porções de maconha, pesando 8,81 gramas e 26 porções de

crack, com peso de 15,22 gramas, além de guardar, também com a mesma finalidade, outras 06 porções de maconha, pesando 10,35 gramas, substância entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 12 e auto de constatação de fls. 14).

Por tais razões, pleiteou o Ministério Público a condenação do acusado LUAN FELIPE FIRMINO DE FREITAS nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 132/133). A denúncia foi recebida no dia 27/10/2021 (fl. 136), sendo o réu citado (fl. 1183).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a procedência do pedido.

A Defesa, postulou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em caso de condenação, requereu absolvição por falta de provas, subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e

menoridade relativa, bem como substituição da pena por restritiva de direito.

É o Relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO:

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Dos fatos: Extraí-se da denúncia que:

"(...) Segundo apurado, o denunciado realizava a venda de entorpecentes no endereço acima declinado. Os policiais civis compareceram até o local e visualizaram LUAN em atos típicos de traficância, entregando drogas a um motociclista e fugindo em seguida.

Devidamente perseguido e abordado, foi encontrado, no bolso da bermuda, um pote de vidro contendo as 05 porções de maconha e as 26 cápsulas contendo crack, além da quantia de R\$ 105,00 proveniente das vendas anteriores.

As demais porções - 06 invólucros de maconha - foram encontradas na residência do denunciado, embaixo do colchão.(...)"

Do tipo penal:

Tráfico de Drogas

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A conduta imputada ao acusado, é a de, no contexto fático acima indicado, trazer consigo, para fins de tráfico, as drogas indicadas no auto de constatação preliminar e no laudo definitivo.

A pretensão punitiva estatal merece acolhida.

Senão vejamos.

Do crime de Tráfico de Drogas

Da Materialidade: No que respeita à materialidade delitiva dúvidas não existem, posto que é demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de constatação (fls. 14/15) e laudo toxicológico (fls. 95/99) e pela prova oral que tornou certa a existência de uma conduta humana delitiva.

Da autoria Igualmente certa é a autoria que recai na pessoa do acusado LUAN FELIPE FIRMINO DE FREITAS.

O réu LUAN FELIPE FIRMINO DE FREITAS que são verdadeiros os fatos e que efetivamente estava traficando no dia, confirmando que o dinheiro era proveniente do tráfico de drogas. Disse que assim agiu por conta de dificuldades financeiras que experimentava.

A confissão do acusado foi corroborada por todas as outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

O valor da confissão como prova, desde que corroborada por outros elementos, já foi

reconhecido pela jurisprudência. Transcrevo: PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALOR PROBANTE. PENA. REDUÇÃO. 1. Incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 o agente que transporta substância entorpecente de uso proscrito no País. A mera alegação do réu, preso em flagrante, de que não estava envolvido com o tóxico apreendido, sem arrimo no quadro probatório, não é suficiente para rechaçar a tese acusatória. 2. A confissão judicial, quando em sintonia com os demais elementos de convicção trazidos ao processo, é válida e deve ser levada em conta pelo julgador tanto como fundamento para uma decisão condenatória como para fins de aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 3. O depoimento do agente policial pode ser admitido como elemento de persuasão do juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular. 4. A dissimulação, mormente no tráfico de drogas, é elemento essencial para a obtenção do resultado criminoso pretendido, não sendo correto o agravamento da pena por ter o agente procurado evitar ao máximo a ação das autoridades responsáveis por coibir a referida conduta. (TRF 04ª R.; ACr 2007.72.03.001599-7; SC; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz; Julg. 14/05/2008; DEJF 28/05/2008; Pág. 875) LEI 11343, art. 33 CP, art. 65.

A testemunha Rogério Abrahão Pereira, policial civil, declarou que a DISE de Registro/SP recebeu informações de que o acusado estaria traficando drogas em frente a a residência dele. Informou ter se dirigido ao local e avistado o requerido que já era conhecido dos meios policiais. Salientou que viu o acusado entregando entorpecente, quando ele fugira, vindo a ser abordado e com ele encontradas as drogas mencionadas na peça de ingresso que ele admitiu estar vendendo. Assinalou que o requerido ainda entregou mais porções de drogas que estavam em sua residência, tendo permitido a entrada da força pública. Saliente-se que o depoimento dos policiais é de válido e de suma importância, como já consignou a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento, mormente se levarmos em conta sua confissão extrajudicial, amparada por depoimentos e outros indícios. 2. O depoimento de policiais tem a mesma presunção de credibilidade de qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, e necessário demonstrar que o mesmo tem algum interesse na causa, ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. 3 -inadmissível o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 16, da Lei nº 6.368/76 quando ausente a prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa o ônus da prova cabal e irrefutável da alegação de ser o réu usuário e dependente da droga. Decisão improvida. (TJ-GO; ACr 30909-2/213; Proc. 200700706288; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elcy Santos de Melo; Julg. 05/06/2007; DJGO 20/06/2007) LEI 6368-1976, art. 16. Assim, não há que se falar em fragilidade das provas, tendo o acusado admitido amplamente a traficância.

Tendo em mente os elementos de convicção acima colacionados, resta sobejamente demonstrada a certeza de que os entorpecentes pertenciam ao acusado e se destinavam a venda.

Por todo exposto, cumpridas todas as elementares do crime de tráfico, tendo o autor do fato agido com plena vontade e consciência, imperativa é a sua condenação nas sanções do art. 33 caput da Lei nº 11.343/2006.

A conduta do denunciado, decerto, é típica e se subsume com perfeição ao tipo legal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, uma vez que trazia consigo drogas para fins de mercancia.

De igual maneira é necessário reconhecer que inaplicável a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, porque o acusado é reincidente específico (fls. 35/37).

III. DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para

condenar o réu LUAN FELIPE FIRMINO DE FREITAS, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, às penas do artigo 33, caput, da Lei 11. 343/06.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

Da Fixação da Pena:

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo acusado é próprio do desvalor da ação e do resultado já avaliado pelo legislador. É certo que possuía plena consciência de sua ilicitude e, podendo se determinar de modo diverso, não o fez. Antecedentes: o réu possui anotações em sua folha penal, porém usadas para fins de reconhecimento da reincidência (fls. 33/37). Conduta social e personalidade: não restaram maculadas nos autos. Motivos do Crime: não apurados. Circunstâncias do Crime: não influenciaram no cometimento do crime. Consequências da conduta ilícita: não foram além das próprias do crime.

Preponderando circunstâncias subjetivas desfavoráveis ao acusado, aplico-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição sócio-econômica.

Atenuantes e Agravantes: Presente a agravante da reincidência (fls. 33/37) e atenuante da confissão espontânea, compenso as modificadoras.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

Pena Definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO (art. 33, §2º "b" do CP) ante a reincidência reconhecida, e 500 (quinhentos) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição sócio-econômica.

Substituição: Incabível ante a reincidência e a quantidade das penas.

Sursis: Incabível ante a reincidência e a quantidade das penas.

V – DISPOSIÇÕES FINAIS:

(a) Deixo de conceder ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, posto que respondeu ao processo preso. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas com o sentenciado, me autoriza concluir que solto poderá voltar ao tráfico, sua única fonte de renda, tal como já fizera, ao reincidir no crime após sua condenação definitiva anterior também por tráfico de drogas. Dessarte, se faz mister preservar a ordem pública. Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 e seguintes do CPP, mantenho a prisão do réu (CPP, art. 387, parágrafo único). (b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege. (c) Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, por ser inaplicável a hipótese ao caso em tela (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Nos termos do art. 63 da lei 11.343/2006, determino o perdimento em favor da União dos bens apreendidos com o sentenciado, posto que provenientes e utilizados para o tráfico. (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado. (f) Expeça-se a guia de recolhimento provisório, em atenção à Resolução nº 57 do Conselho Nacional de Justiça. (h) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (i) Após o trânsito em julgado: (i.1) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (i.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (i.3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (i.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena. (i.5) oficie-se na forma do art. 63, §4º da lei 11.343/2006.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Registro, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA